



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Rua Rio Grande do Sul, 1907, Conjunto Castelo Branco, Rio Branco/AC, CEP 69.911-018
- www.see.ac.gov.br

PARECER Nº 2/2025/SEE - CONJUR
PROCESSO Nº 0014.008953.00176/2024-31
INTERESSADO: GABINETE DO SECRETÁRIO
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

I – RELATÓRIO

Trata-se de análise de solicitação de análise e manifestação jurídica de processo encaminhado pelo Gabinete do Secretário da SEE, referente a inexigibilidade, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação do serviço voltado ao desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico dos alunos matriculados nas Escolas Estaduais de Ensino Médio de Tempo Integral das escolas da Rede Estadual de Ensino da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, na forma do termo referência e do instrumento convocatório.

Os autos estão devidamente instruídos com a documentação necessária. Sendo assim, por razões de economia e celeridade processual, os documentos importantes para análise e conclusão desta CONJUR serão devidamente referenciados ao longo do parecer.

É o breve relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1) Considerações Preliminares

É importante destacar que compete a CONJUR prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe imiscuindo de adentrar em aspectos relativos à conveniência e oportunidade prática dos atos administrativos, tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira.

Além disso, entende-se que as manifestações da CONJUR são de natureza opinativas e, portanto, não são vinculantes para o Gestor Público, o qual pode, de forma justificada, adotar orientação contrária ou diversa da exposta neste parecer.

2) Do Prazo para Manifestação Jurídica - Lei nº 9.784/1999

O prazo máximo para emissão de parecer jurídico é de 15 (quinze) dias de acordo com o art. 42 da Lei nº 9.784/1999, in verbis:

Art. 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de quinze dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo.

§ 1º Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso.

§ 2º Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento.

Assim, considerando que no Estado do Acre, em especial na SEE não há norma regulamentadora estipulando prazo para análise e emissão de parecer jurídico, a Lei nº 9.784/1999 deverá ser considerada para a respectiva manifestação.

3) Da Inexigibilidade de Licitação

De início, observa-se que a inexigibilidade de licitação foi ratificada por meio do TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29/2024/SEE, datado de 11/12/2024, em favor do INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PELA CULTURA E ESPORTE (SEI nº 0013618769), publicado no DOE nº 13.924, de 13/12/2024 (SEI nº 0013644334).

Posteriormente, foi assinado o Contrato nº 523/2024, datado de **23/12/2024 (SEI nº 0013783391)**, publicado no DOE nº 13.932, datado de 27/12/2024 (**SEI nº 0013798465**).

Ainda, consta nos autos, Nota de Empenho nº 7170016784/2024 e 7170016785/2024, ambas datadas de 20/12/2024 e assinadas em 26/12/2024 (**SEI nº 0013784809**). Além disso, há também a Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens nº 34/2025/SEE-ASDE/SEE-DEE-SEE-SEADJE, assinada pela SEE em 29/01/2025 e pelo representante legal do Instituto em 07/02/2025 (**SEI nº 0014241193**).

Por fim, constam nos autos os seguintes documentos que ensejaram o envio do processo a Consultoria Jurídica da SEE para análise e emissão de parecer jurídico:

a) MEMORANDO Nº 67/2025/SEE-GABIN, datado de 13/03/2025, sugerindo a suspensão da ordem de serviço e comunicação a contratada (**SEI nº 0014653181**);

b) DESPACHO DECISÓRIO Nº 2/2025/SEE-GABIN, datado de 13/03/2025, suspendendo a Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens nº 34/2025/SEE-ASDE/SEE-DEE-SEE-SEADJE (**SEI nº 0014654098**); e,

c) MEMORANDO Nº 70/2025/SEE-GABIN, datado de 24/03/2025, apontando algumas inconssistências no processo de inexigibilidade e encaminhando os autos para análise e emissão de parecer (**SEI nº 0014809611**).

Nesse compasso, passo a análise de mérito referente ao processo de contratação por inexigibilidade.

4. Das irregularidades e vícios encontrados no processo de inexigibilidade de licitação

Além das irregularidades apontadas no MEMORANDO Nº 70/2025/SEE-GABIN, datado de 24/03/2025, observa-se que o processo de contratação do **INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PELA CULTURA E ESPORTE**, possuem outras inconssistências que não merecem ser sanadas neste momento processual.

Sendo assim, entende-se que tais vícios não podem perdurar eternamente sem que ocorra uma resposta da SEE ou seja realizada as devidas correções.

Por oportuno, discorro sobre as seguintes inconssistências:

a) O Estudo Técnico Preliminar (SEI nº 0011214698), apresenta o seguinte objeto:

Contratação de empresa especializada em Serviços voltados ao desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico dos alunos matriculados em **13 (treze) escolas** de Ensino Médio de Tempo Integral da Rede Estadual de Ensino, **nomunicípio de Rio Branco**, desta Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, a partir da Avaliação Diagnóstica e Vocacional dos educandos e da capacitação dos professores e coordenadores, que tem como base a metodologia indicadores de atendimento e de melhoria de aprendizagem. (*grifei*)

b) Os Termos de Referência (SEI nº 0011460761 e 0012381409), aduz que:

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços voltado ao desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico dos alunos matriculados no Ensino Médio de Tempo Integral das escolas da Rede Estadual de Ensino desta Secretaria de Estado de Educação e Desporto, a partir da Avaliação Diagnóstica e Vocacional dos educandos e da capacitação dos professores e coordenadores, que tem como base a metodologia indicadores de atendimento e de melhoria de aprendizagem.

Além do mais, especifica o público-alvo a ser atendido, vejamos:

3. PÚBLICO-ALVO

Estudantes de 13 a 18 anos matriculados no Ensino Médio de Tempo Integral, das escolas da Rede Estadual de

Nº	Escolas	Nº	Municípios	Total geral de alunos
08	Colégio Estadual Barão do Rio Branco	6	Rio Branco	1001
09	Escola Prof. Pedro Martinello		Rio Branco	1027
10	Escola Presbiteriana João Calvino		Rio Branco	820
11	Escola Dr. João Batista Aguiar		Rio Branco	676
12	Escola Humberto Soares da Costa		Rio Branco	308
13	Instituto de Educação Lourenço Filho		Rio Branco	335
14	Escola Glória Perez		Rio Branco	440
15	Escola Jornalista Armando Nogueira		Rio Branco	349
16	Escola José Ribamar Batista		Rio Branco	528
17	Escola Sebastião Pedrosa		Rio Branco	411
18	Escola Boa União Ensino Jovem		Rio Branco	316
19	Escola Ester Maia de Oliveira		Rio Branco	182
20	Escola Márcio Bestene Koury		Rio Branco	277
Total				6.670

Ocorre que, conforme mencionado no MEMORANDO Nº 70/2025/SEE-GABIN, uma dessas escolas é de ensino fundamental quando o objeto se refere a alunos matriculados no ensino médio de tempo integral.

Com efeito, há divergências entre o ETP e TR, sendo que este (TR) especifica a quantidade de alunos e lista as escolas de Rio Branco, inclusive uma escola de ensino fundamental.

c) Minuta de Contrato (SEI nº 0013618735).

O valor descrito na minuta de contrato diverge da Planilha Comparativa de Preços, conforme abaixo:

Minuta de Contrato:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Nº DE ALUNOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na implementação da métrica de desenvolvimento educacional, com o desenvolvimento da metodologia integrada de diagnóstico e acompanhamento educacional, ajustada ao contexto educacional específico do estado do Acre, pautada na avaliação vocacional, psicossocial e esportiva e intervenções personalizadas dos alunos do Ensino Médio de Tempo Integral, visando o desenvolvimento integral, melhoria no aprendizado, aumento dos indicadores e redução das desigualdades educacionais dos estudantes das escolas da Rede Estadual de Ensino do Acre, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Portaria nº 975/2022 e na Lei Federal nº 14.113/2020.	6.670	RS 1.281,84	RS 8.549.875,12

O valor do número de alunos (6.670) multiplicado pelo valor unitário (R\$ 1.281,84) seria **RS 8.549.872,80**.

Planilha Comparativa de Preços:

MAPA DE PREÇOS - REFERÊNCIA DE VALORES							
Contrato Nº	Tipo Contrato	Contratante/Órgão	Valor Liberado	Alunos Atendidos	Custo Mensal por Aluno	Custo Anual por Aluno	Média Aluno ano
XXX-2024	-	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 8.549.875,12	66.670	R\$ 106,82	R\$ 1.281,00	R\$ 1.126,74
919912/2021	Termo de Fomento	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	R\$ 1.000.000,00	1.061	R\$ 78,54	R\$ 942,51	
918664/2021	Termo de Fomento	MINISTÉRIO MMDH	R\$ 19.600.371,00	15.893	R\$ 102,77	R\$ 1.233,27	
02/2021	Termo de Fomento	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	R\$ 4.700.000,00	5.032	R\$ 77,84	R\$ 934,02	
02/2022/2024	Termo de Fomento	GOVERNO DO AMAZONAS	R\$ 8.549.875,12	14.743	R\$ 48,33	R\$ 579,93	
929566/2022	Termo de Fomento	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	R\$ 800.000,00	447	R\$ 149,14	R\$ 1.789,71	
OBSERVAÇÕES:	ALTERAÇÕES DE CUSTOS E VALORES OCORREM DE ACORDO COM OS SERVIÇOS OFERTADOS / REGIÕES ATENDIDAS / DESLOCAMENTOS / Nº PROFESSORES E PROFISSIONAIS.						

A planilha comparativa de preços apresenta o valor de R\$ 1.126,74 (média aluno ano), incluindo a SEE, quando a média correta, *a priori*, seria sem SEE. Frise-se, ainda, que a média incluindo a SEE está errada, visto que deveria ser R\$ 1.126,88.

A média sem incluir a SEE seria R\$ 1.095,88 (média aluno ano).

Ademais, a própria Justificativa de Preço (SEI nº 0012071261) informa que levou em consideração os valores praticados e comprovados em contratações anteriores realizados em outros Estados e em análises comparativas de custos. Logo, entende-se que para média de aluno ano, não deveria constar a SEE, aplicando-se o avlor correto de **R\$ 1.095,88 (média aluno ano)**.

Justificativa do Preço

O preço proposto para a contratação foi fundamentado em pesquisa de mercado, levando em consideração os valores praticados e comprovados em contratações anteriores (0011460450) realizados em outros estados e em análises comparativas de custos (0011214998, 0011215008, 0011215034). Consoante se extrai da análise do ETP e TTermo de Referência 203 (0011460761), há demonstração de que os valores estimados são compatíveis com o escopo e a complexidade dos serviços a serem prestados, além de refletirem a qualidade e a especialização exigidas conforme

O processo de orçamentação envolveu a análise detalhada dos custos de todas as etapas do serviço, incluindo a avaliação diagnóstica e vocacional dos educandos, a capacitação dos professores e coordenadores, e a logística necessária para a execução do projeto. O valor total foi consolidado com base em parâmetros técnicos rigorosos, garantindo a economicidade e a adequação ao orçamento disponível para o projeto.

d) Termo de Ratificação (SEI nº 0013618769)

O Termo de Ratificação foi ratificado com valor incorreto, qual seja, **R\$ 8.549.875,12 (oito milhões, quinhentos e quarenta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais e doze centavos)**

Se tomarmos por base a média de aluno ano incluindo a SEE, o valor correto seria R\$ 1.126,88 que ao ser multiplicado pela quantidade de alunos a serem atendidos - 6670, resultaria no valor de **R\$ 7.516.289,60**. Contudo, **esta não foi a dinâmica utilizada para apuração do preço proposto para contratação, visto que levou em consideração os valores praticados e comprovados em contratações anteriores conforme se depreende da Justificativa de Preço descrita no item "c", acima.**

e) Relatório de Análise nº 3.183/SEE-DIPAG (SEI nº 0013748594) e Empenhos (SEI nº 0013765614)

O relatório de análise apresenta o valor de **R\$ 8.549.872,80** para empenhar e contratar.

IDECACE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PELA CULTURA E ESPORTE CNPJ Nº 07.439.731/0001-87				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO	Nº DE ALUNOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Prestação de serviços voltado desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico dos alunos matriculados no Ensino Médio de Tempo Integral das escolas da Rede Estadual de Ensino desta Secretaria de Estado de Educação e Desporto, a partir da Avaliação Diagnóstica e Vocacional dos educandos e da capacitação dos professores, que tem como base a metodologia indicadores de atendimento e de melhoria de aprendizagem, conforme os termos da Portaria nº 975, de 13 de dezembro de 2022, que aprova a metodologia de cálculo dos indicadores de atendimento e de melhoria de aprendizagem, com redução de desigualdades, consoante o art. 5º, inciso III, o art. 14, caput e §§ 2º e 3º, e o art. 15, inciso III, da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que apóie aos "Serviços de Desenvolvimento Educacional Integrado" e ou "Programa de Suporte Pedagógico Integral", que visa desenvolvimento acadêmico e também ao crescimento integral dos alunos, incluindo aspectos sociais, emocionais, vocacionais e físicos, conforme condições e exigências contidas no Termo de Referência.	6.670	R\$ 1.281,84	R\$ 8.549.872,80
VALOR TOTAL				R\$ 8.549.872,80

Os empenhos somados apresentam o valor de **R\$ 8.549.875,12**.

f) Contrato nº 523/2024 (SEI nº 0013783391)

O valor do contrato está em conformidade com o relatório de análise. Porém, ambos estão em descompasso com o valor apurado por esta CONJUR que, salvo melhor juízo, deveria ser **R\$ 7.516.289,60 incluindo a SEE para formalização da média ou R\$ 7.309.519,60 sem a SEE (sendo este último o valor mais exato)**.

Observa-se, ainda, que o **valor do contrato (R\$ 8.549.872,80)** está divergente dos empenhos (R\$ 8.549.875,12).

O contrato vincula a contratação ao seguintes documentos: **DOD (0011169207); ETP (0011214698); Proposta (0011442723) e Cronograma de Desembolso (0011836495)**. Todavia, a vinculação a proposta não é reveste propriamente em proposta da contratada uma vez que não apresenta valores.

Por fim, a **cláusula de pagamento do contrato (item 6.1.1) diverge do termo de referência (item 21.4)**.

6.1.1. Para o presente contrato, o pagamento será realizado de acordo com os cursos realizados e mediante termo de aceite do fiscal/gestor referente a conclusão de cada etapa do programa de treinamento contratado, de acordo com o cronograma de desembolso.

21.4. O pagamento será realizado conforme a execução dos serviços, mediante a emissão de termo de aceite pelo fiscal designado, observando-se o cronograma de desembolso anexo.

g) Cronograma de Desembolso (SEI nº 0011836495)

O valor do cronograma de desembolso (**R\$ 8.549.875,12**) diverge do valor contratual (**R\$ 8.549.872,80**). Ambos, por sua vez, divergem do valor apurado pela CONJUR devidamente especificado na letra "f".

h) Quantidades divergentes dentro do próprio Termo de Referência (SEI nº 0012381410), exemplos:

Quantidade de alunos:

ID	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Serviços voltados desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico dos alunos matriculados no Ensino Médio de Tempo Integral das escolas da Rede Estadual de Ensino desta Secretaria de Estado de Educação e Desporto, a partir da Avaliação Diagnóstica e Vocacional dos educandos e da capacitação dos professores e coordenadores, que tem como base a metodologia indicadores de atendimento e de melhoria de aprendizagem.	Serviço	6.670

Quantidade de Brindes

Itens	UNIFORMES / BRINDES	Unidade	quantidade
61	Brindes: Lapís estilizado com referência ao programa e esportes - Corpo redondo em madeira; Traço HB; Adereço de Borracha/plástico ou material similar no topo em formato de itens esportivos	unidade	6.291
62	Brinde: Chaveiro Personalizado em formato de bolas (diversas modalidades)	unidade	6.291

Quantidade de Camisetas

63	Camisetas Personalizadas Alunos - camiseta confeccionada em malha pp 100% poliéster na cor branca, gola redonda, barra nas mangas, silk conforme layout, tamanho infantil e adulto	unidade	6.291
----	--	---------	-------

i) Aquisição de Materiais e Equipamentos.

Não resta claro nos autos, com quem ficarão os materiais e/ou equipamentos adquiridos com recursos da SEE. Um exemplo claro é aquisição de 15 unidades de Tablet: 8,7" Polegadas, 64GB, 4GB RAM, Android 13.0 Octa-core Wi-Fi 4G.

	MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AVALIAÇÃO DE ALUNOS		
Ítem	MATERIAIS DE AVALIAÇÃO	Unidade	Quantidade
47	Tablet: 8,7" Polegadas, 64GB, 4GB RAM, Android 13.0 Octa-core Wi-Fi 4G	unidade	15
48	Trena de Fita de 30 mts arco aberto	unidade	4
49	Trena de Fita de 05 metros	unidade	4
50	Colchonete unisex para treinamento	unidade	8
51	Fita Métrica Corporal	unidade	6

Assentadas tais considerações, por se tratar de prestação de serviços, resta a dúvida se a contratada não deveria ter os referidos materiais e equipamentos para a execução dos serviços.

5. Da Possibilidade de Modificação do Contrato

Em que pese não se tratar de uma licitação, mas de um processo de inexigibilidade, a fundamentação a ser utilizada é a mesma para os processos licitatórios.

O art. 124, I, "a" da Lei nº 14.133/2021, prevê a possibilidade de alteração do contrato para melhor adequação técnica a seus objetivos, vejamos:

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;

Diante do contexto apresentado, bem como da fundamentação legal acima descrita, recomenda-se:

a) Seja emitida Nota Técnica pelo Departamento competente e/ou gestora do contratado, esclarecendo e ajustando os pontos acima transcritos com base nas especificações técnicas realmente necessárias para execução do contrato;

b) Seja juntado aos autos, se houver, proposta de preços fornecida pela contratada;

c) Seja o instituto oficiado para emissão de declaração atestando a disponibilização dos bens adquiridos para a Secretaria de Estado da Educação e Cultura - SEE após a conclusão do contrato;

d) Que o valor do contrato seja devidamente ajustado a Nota Técnica a ser emitida, levando-se em consideração a média de valores encontrados em serviços anteriormente prestados pela contratada conforme descrito em linhas pretéritas;

e) Seja excluído do contrato, a execução de serviços de escolas que não são de ensino médio de tempo integral;

f) Seja retificada a cláusula de pagamento do contrato (item 6.1.1) para corresponder ao que aduz o termo de referência (item 21.4);

g) Outras adequações que entender conveniente para execução contratual.

Por fim, esclareço que, embora as alterações mencionadas possam ser efetuadas de forma unilateral, **recomenda-se que sejam formalizadas por meio de Termo Aditivo, devidamente assinado pelas partes envolvidas, a fim de garantir maior segurança jurídica e contratual.**

III – CONCLUSÃO

Em face do exposto e considerando toda a fundamentação apresentada anteriormente, esta Consultoria Jurídica - CONJUR pugna pela observância das recomendações contidas no presente parecer, sem prejuízo da integral da leitura de seu conteúdo.

Por fim, os documentos anteriores a este parecer que instruem o processo são de inteira responsabilidade daqueles que os produziram.

É o parecer.

À consideração superior.

[Parecer datado e assinado eletronicamente]

Gerberson Amazonas Tussolini

Consultor Jurídica
Portaria nº 276/2025
OAB/AC nº 3.663



Documento assinado eletronicamente por **GERBERSON AMAZONAS TUSSOLINI, Consultor(a) Jurídico(a)**, em 07/04/2025, às 10:06, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0014835936** e o código CRC **76DFFBCE**.

Referência: Processo nº 0014.008953.00176/2024-31

SEI nº 0014835936